

Imposto de Renda Retido na Fonte

Form 433-A (C)
(March 2019)

Contents

Introduction	
What's New for 2019	
Reminders	2
Chapter 1: Tax Withholding	
for 2019	2
Salaries and Wages	3
Tips	11
Taxable Fringe Benefits	11
Sick Pay	11
Pensions and Annuities	12
Gambling Winnings	12
Unemployment Compensation	13
Federal Payments	13
Backup Withholding	13
Chapter 2: Estimated Tax for 2019	21
Who Does Not Have To Pay	
Estimated Tax	21
Who Must Pay Estimated Tax	21
How To Figure Estimated Tax	23
When To Pay Estimated Tax	23
How To Figure Each Payment	25
How To Pay Estimated Tax	29
Chapter 3: Credit for Withholding	
and Estimated Tax for 2019	43
Withholding	43
Estimated Tax	44
Social Security Tax	44



Sumário

Criptoativos pela Legislação Brasileira	2
Artigo 3º da Instrução normativa nº 1500 da Receita Federal do Brasil	3
Das Normas de Retenção na Fonte	5
E Para Pessoas Jurídicas	8
O que são Criptoativos?	9
O que é uma Exchange de Criptoativos?	10
O que muda para os clientes?	11
Ganho de Capital	15
GCAP	16
Rendimentos no Exterior	17
Declarando Criptomoedas no Imposto de Renda	19
Fontes	21



Você sabia que os criptoativos são vistos perante a lei como um bem na Legislação Brasileira?



Como sabemos, o aluguel de bens é uma modalidade de renda que exige declaração, então como podemos declarar os ativos e qual é o imposto sobre essas transações?

Desde junho de 2020, a plataforma Rental Coins Nacional realiza automaticamente a retenção de Imposto de Renda direto da fonte pagadora dos rendimentos auferidos junto aos Contratos de Cessão Temporária (Aluguel) de Criptoativos. Um passo dado para evitar futuros erros e/ou omissão na declaração destes rendimentos.



Vejamos o que diz nossa legislação tributária acerca do tema:



A INSTRUÇÃO NORMATIVA n. 1500 da Receita Federal do Brasil, em seu artigo 3º que:

Art. 3º Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

§ 1º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.



O entendimento é claro na legislação tributária, todos os clientes da Rental Coins têm a obrigação de recolher o Imposto de Renda sobre os rendimentos auferidos junto aos Contratos, porém o que mudou?

Para melhorar a performance e evitar futuras multas, erros em declarações e omissões de declarações, a Rental irá reter na fonte todos os pagamentos de rendimentos oriundos dos contratos de aluguel.



Das Normas de Retenção na Fonte



O amparo legal para a retenção na fonte está na mesma Portaria **n. 1500** da RFB, em especial nos artigos:

Art. 58. O imposto deve ser retido por ocasião de cada pagamento e, se houver mais de um pagamento pela mesma fonte pagadora, aplica-se a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, no mês, a qualquer título, compensando-se o imposto retido anteriormente.

Art. 59. O recolhimento do IRRF sobre quaisquer rendimentos deve ser efetuado, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.

§ 1º A retenção do imposto deverá ser efetuada pela fonte pagadora, matriz ou filial.

§ 2º No caso de pagamento de rendimentos, a mesma pessoa física, no mesmo mês, por matriz e filial ou por mais de uma filial, o IRRF a ser retido deverá ser calculado



levando-se em conta o valor total dos rendimentos acumulados, pagos no mês, por todos os estabelecimentos.

§ 3º As filiais deverão adotar mecanismos de controle para efetuarem a retenção do IRRF pelo valor total dos rendimentos efetivamente recebidos pelo empregado no mesmo mês, informando, tempestivamente, à matriz os referidos valores pagos e retidos, para que a matriz proceda ao recolhimento do imposto, no prazo legal.

Como existe a recorrência nos pagamentos de aluguéis para pessoas físicas, existe a necessidade de se amparar na legislação tributária e se resguardar para passos maiores, evitando divergências para a empresa e para seus clientes.



Art. 22. Estão sujeitos à incidência do IRRF, calculado mediante a utilização das tabelas progressivas constantes do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no art. 65, a título de antecipação do devido na DAA, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física, tal como:

VI – Rendimentos de aluguéis, royalties e arrendamento de bens ou direitos.

A legislação tributária na Instrução Normativa. 1500, dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, foi clara ao definir a obrigatoriedade de retenção na fonte haja vista a recorrência dos pagamentos dos rendimentos dos Contratos de Cessão Temporária de Criptoativos (Aluguel).



E para as Pessoas Jurídicas?

Os clientes em Pessoas Jurídicas receberão o Informativo de Rendimentos Tributáveis, que deverá ser recolhido pelos próprios clientes com o auxílio de seu contador.

IN N 1.888 da Receita Federal do Brasil

Sobre a **INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1888, DE 03 DE MAIO de 2019, alterada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1899, DE 10 DE JULHO DE 2019**, institui e disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com Criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).



O que são Criptoativos?

Art. 5º

I – criptoativo: a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos, que pode ser utilizado como forma de investimento, instrumento de transferência de valores ou acesso a serviços, e que não constitui moeda de curso legal;



O que é uma Exchange de Criptoativos?



Art. 5º

II - exchange de criptoativo: a pessoa jurídica, ainda que não financeira, que oferece serviços referentes a operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia, e que pode aceitar quaisquer meios de pagamento, inclusive outros criptoativos.

Nesta linha de raciocínio para fins de legislação tributária, a Rental Coins, é uma exchange e está obrigada a prestar as declarações acessórias para o Fisco mensalmente e anualmente, conforme disposto na própria instrução.

Sendo assim, toda a operação realizada na exchange nacional da Rental Coins está sendo declarada na Receita Federal, em atendimento a Instrução Normativa.



O que muda para você cliente da Rental Coins?



Primeiramente, salientamos que, em caráter financeiro, não haverá mudanças, já que como demonstrado na legislação, de qualquer maneira o imposto deve ser pago ao Fisco.

O dever é em cumprir com a obrigação acessória, ou seja, fazer os informativos em sua declaração anual do Imposto de Renda.

Desta forma, minimizamos em conjunto com a Rental Coins todas as divergências com relação a possíveis declarações em discordância, garantindo ainda mais a segurança jurídico-tributária de todo o nosso ecossistema.

Para garantir a transparência do processo, o valor mensal da alíquota constará na plataforma da Rental Coins na aba Rendimentos Tributáveis, onde será possível acompanhar o valor descontado no mês e o histórico de valores referentes aos meses passados.



Confira na tabela* abaixo o percentual da alíquota referente ao valor da rentabilidade:**

Rentabilidade	Alíquota	Parcela a deduzir
Até 1.903,98	0%	-
De 1.903,99 até 2.826,65	7,5%	R\$ 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05	15%	R\$ 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68	22,5%	R\$ 636,13
Acima de 4.664,68	27,5%	R\$ 869,36

*Tabela encontrada no site da Receita Federal BR.

**Nos valores acima de 4.664,68 serão taxados a mesma alíquota.



EXEMPLO 1

VALOR DO RENDIMENTO PELA CESSÃO TEMPORÁRIA (ALUGUEL)

Base de cálculo: R\$ 6.000,00

Alíquota: 27,5%

Valor a Deduzir: R\$ 869,36

Cálculo: $(6.000 \times 27,5\%) = 1.650,00 - 869,36 = 780,64$

Imposto Retido: 780,64

Valor Líquido a receber: R\$ 5.219,36

EXEMPLO 2

VALOR DO RENDIMENTO PELA CESSÃO TEMPORÁRIA (ALUGUEL)

Base de cálculo: R\$ 3.500,00

Alíquota: 15%

Valor a Deduzir: 354,80

Cálculo: $(3.500 \times 15\%) = 525,00 - 354,80 = 170,20$

Imposto Retido: 170,20

Valor líquido a receber: R\$ 3.329,80



ATENÇÃO:

Os ganhos de capital auferidos com a venda e com a compra de criptoativos são de responsabilidade de cada usuário pelo recolhimento de tributos inerentes à operação.

A plataforma da Rental Coins fará a retenção de impostos sobre os valores dos rendimentos pagos pela Cessão Temporária (Aluguel).



Ganho de Capital

Além da incidência de Imposto de Renda, pelos rendimentos mensais nos Contratos de Aluguéis, esclarecemos que existe também o fato gerador quando você faz a alienação de seus criptoativos.

Exemplo, se hoje você fez a compra de BTC no valor de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), para fazer a Cessão Temporária junto a Rental Coins (aluguel), em Maio de 2021, você resolve não prorrogar o contrato de aluguel e vender o seu BTC, e em hipótese ele estará pelo valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito reais), confira na tabela abaixo:

Compra Maio 2020	Compra Junho 2020	Ganho de Capital
R\$ 57.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 41.000,00

Cálculo para Imposto de Renda (Ganho de Capital)

Base de Cálculo: R\$ 41.000,00

Alíquota: 15%

Imposto devido: R\$ 6.150,00

Valor Líquido: R\$ 35.850,00



Fique ligado: GCAP

O Programa da Receita Federal de Ganhos de Capital é utilizado para recolher o Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital obtido com a venda de bens no mês da venda do ativo. O cliente deve importar os dados desse programa para a declaração de IR. Os lucros serão tributados de acordo com a tabela progressiva. Quanto maior o ganho, maior a alíquota.

Ganhos	Tributos
Abaixo de R\$ 5 milhões	0%
Entre R\$ 5 milhões e R\$ 10 milhões	7,5%
Entre R\$ 10 milhões e R\$ 30 milhões	15%
Acima de R\$ 30 milhões	22,5%



Rendimentos no Exterior

O Carnê-Leão da Receita Federal é um programa, baixado no computador, que recolhe o IR de rendimentos, lucros ou dividendos. As pessoas físicas que recebem rendimentos sem imposto retido na fonte devem utilizar o programa para definir o pagamento do IR mensalmente ao longo do ano.

- 1 Os ganhos devem ser registrados na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF/Exterior".
- 2 O programa gera DARF de pagamento.
- 3 Os rendimentos provenientes de juros de aplicações financeiras e venda de ativos devem ter seu IR apurado pelo GCAP.
- 4 O câmbio de conversão de rendimentos deve seguir a cotação do Banco Central, fixado na compra, do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao recebimento do rendimento.
- 5 Os rendimentos importados do Carnê-Leão serão lançados na ficha "Rendimentos tributáveis recebidos de PF/externo" e na aba "Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva", nesta ordem.



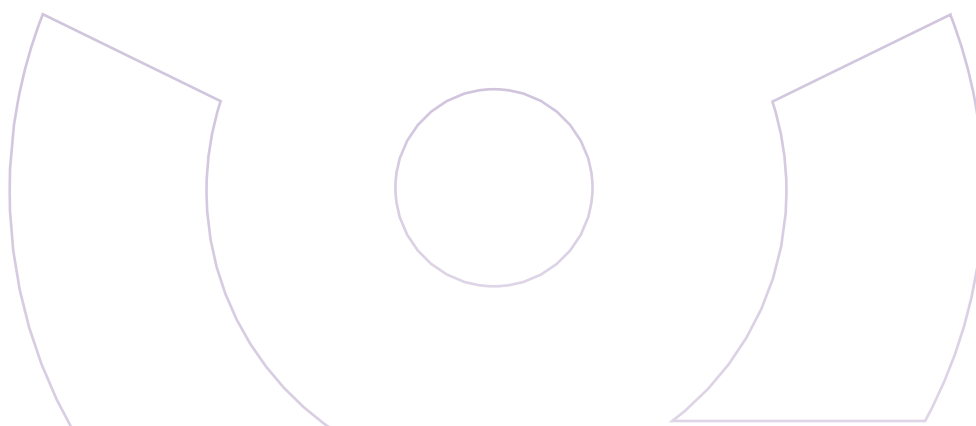


Declarando Criptoativos no Imposto de Renda

- 1 Na aba “Bens e Direitos”, acesse o códigos:
 - 81 - Criptoativo Bitcoin - BTC
 - 82 - Outros Criptoativos do tipo moeda digital, conhecidos como altcoins entre elas: Ether (ETH, Litecoin (LTC), XRP (Ripple), Tether (USDT);
 - 89 - Demais Criptoativos: criptoativos não considerados criptomoedas (payment tokens), mas classificados como security tokens ou utility tokens.
- 2 Informe o valor da aquisição de bens, ou seja, o valor que você comprou e não o valor atual do mercado;
- 3 Em “Discriminação”, detalhe a quantidade, corretora, cotação no momento da compra e outras

Atenção! Se fizer mais de uma compra durante o ano, considere o valor pago por cada uma delas.

*A retirada da fonte acontecerá no momento de creditação do aluguel na plataforma, com a cotação daquele horário exato, de acordo com a Coinmarketcap.



Fontes



<http://www.receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf-declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/arquivos-mafon/mafon2008.pdf>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=100592>

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=100592>

